

Juzg. Flia. 5.º Nom., Córdoba, A. N.º 967, 29/11/2024, "L., V. R. c/ M., S. A. — Divorcio Unilateral — Ley 10.305"

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "L., V. R. c/ M., S. A. — Divorcio Unilateral — Ley 10.305" (Expte. ...), de los que resulta que:

1. Con fecha 24/10/2023 comparece en autos la Sra. ... e interpone demanda de divorcio unilateral en contra del Sr. ... mientras denuncia que el domicilio real del demandado se ubica en la localidad de ..., Partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, refiere que el último domicilio conyugal se ubicó en la localidad de Saldán de esta provincia de Córdoba. La actora acompaña una propuesta reguladora de los efectos del divorcio, peticiona compensación económica y aclara que los hijos nacidos de su unión ya alcanzaron la mayoría de edad. Asimismo, agrega que la pareja se separó de hecho el día 04/07/2021.

2. Impreso el trámite de ley, con fecha 23/9/2024 comparece el Sr. ... De forma previa opone excepciones de cosa juzgada e incompetencia territorial y, subsidiariamente, contesta la petición de divorcio y su correspondiente propuesta reguladora de los efectos del divorcio. En relación a la excepción de cosa juzgada acompaña constancias de los autos “M., S. A. c/ L. V. R. S/ D.” (Expte...) tramitados ante el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 84 de la provincia de Buenos Aires, de las que surge que se dictó sentencia de divorcio respecto de las partes con fecha 02/10/2023. La sentencia fue notificada a la Sra... en su domicilio sito en ... Saldán, Colón, Provincia de Córdoba y fue anotada marginalmente en el acta de matrimonio, conforme constancias que adjunta. Enfatiza que todos estos actos procesales fueron conocidos y consentidos por la actora tal como surge de la documental que acompaña. En relación a la excepción de incompetencia territorial interpuesta, el demandado relata que la pareja puso fin a su proyecto de vida en común con fecha 01/12/2012, momento en el cual el último domicilio común se situaba en la calle...Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El demandado inició el divorcio ante el juez de dicho domicilio. Acompaña constancias de la institución educativa a la que concurrían los hijos comunes en el año 2012 y factura de servicio telefónico. A partir de esa decisión consensuada, el Sr... se quedó viviendo en dicho domicilio por razones laborales. Su ex esposa aguardó la finalización del ciclo escolar del año 2012 para irse a vivir con los hijos comunes a la provincia de Córdoba, lugar de donde ambos son oriundos y donde vivían los padres de la actora. Como prueba de esta nueva radicación adjunta el contrato de

locación suscripto por su ex esposa en calidad de locataria. Desde el año 2012 comenzó una nueva vida y siguió trabajando ininterrumpidamente en la provincia de Buenos Aires. Como prueba de sus dichos acompaña recibos de sueldo de los trabajos que desempeñó en esa ubicación. Adjunta también constancias de no emisión de voto por encontrarse a más de 500 Km del domicilio denunciado en su DNI correspondientes a los años 2013 a 2021, emitidas por la Comisaria n.º 33, de la ciudad de Buenos Aires, la más próxima a su lugar de residencia en....También adjunta como prueba un mail enviado a la administración del edificio donde vivió, con comprobante de transferencias por expensas del departamento y comprobante con detalle de deuda del año 2015. Con idéntico objetivo probatorio acompaña controles de salud realizados en ...de fechas 29/7/14, 11/4/18 y 11/6/21. También acompaña constancias de vacunación de COVID, cuyas inoculaciones fueron realizadas en Buenos Aires. Pese a todas estas manifestaciones, el Sr. ... reconoce que sus sucesivos DNI designaron la ubicación de su domicilio en San Luis y Córdoba de forma sucesiva. Estos cambios de domicilio se realizaron al solo efecto de tramitar la ciudadanía italiana para él y para sus hijos. Hace notar que una vez que fijó domicilio en Córdoba tuvo que volver a rectificar dicho DNI ya que el trámite requería que su domicilio sea idéntico al de su grupo familiar. Adjunta DNI de todo su grupo familiar para acreditar tal circunstancia. Este trámite es acreditado con las constancias de inscripción de nacimiento de los hijos, pasaporte italiano, copia de la página de su usuario en el consulado italiano, y mail con confirmación de turno. Concluye que, desde el 2012, no vivió nunca más en esta provincia de

Córdoba, lugar a donde su ex esposa se mudó para estar más cerca de sus padres y donde sigue viviendo desde entonces. En contraste, el suscripto vive y trabaja a más de 700 km desde hace más de trece (13) años. También enfatiza que desde la separación de hecho producida en el año 2012 jamás retomó la convivencia con la demandada y afirma que este evento es conocido por las partes, los hijos comunes y los amigos, en tanto fue una separación pública y notoria. Ofrece también pruebas testimoniales para acreditar tal circunstancia.

Subsidiariamente contesta la propuesta reguladora de los efectos del divorcio ofrecida por la contraria.

3. Con fecha 23/09/2024 se imprime trámite a la excepción de cosa juzgada en los términos previstos por el art. 99 del CPF y se ordena correr traslado a la Sra...

4. Dicha carga procesal es cumplimentada por la actora con fecha 04/10/2024, quien solicita el rechazo de las excepciones interpuestas por la contraparte. Relata que la pareja se conoció el año 1991; que luego de un noviazgo formal, ambos decidieron contraer matrimonio en la ciudad de Córdoba con fecha 11/12/1998 y que, a los pocos meses de contraer matrimonio, ambos se trasladaron a vivir a la ciudad de San Luis por exclusivas cuestiones laborales del Sr.... La situación laboral del demandado le requería viajar en forma permanentemente y ausentarse del hogar común de manera continua y reiterada. Expresa que vio truncada la

posibilidad de desenvolverse en el ámbito laboral y trabajar y que se dedicó de manera exclusiva al cuidado de sus hijos y a las tareas del hogar. Señala que ambos permanecieron en San Luis hasta el mes de febrero del año 2012; que desde esa fecha y hasta el mes de diciembre del mismo año se trasladan unos pocos meses a la ciudad de Buenos Aires debido a las necesidades de la empleadora del Sr.... Como consecuencia de la extinción del vínculo laboral del Sr. .. con la empresa en la que se desempeñaba, ambos vuelven a mudarse a Córdoba en diciembre de 2012, radicándose en el domicilio sito en ... de Saldan. Concluye y enfatiza que desde diciembre de 2012 hasta producida la separación de hecho de los cónyuges en Julio de 2021, ambos cohabitaron en dicho domicilio. En definitiva, arguye que, desde el día 04/07/2021, las partes se encuentran separados de hecho por incompatibilidad de caracteres, por el accionar violento del demandado y por su menosprecio constante hacia su parte. Sostiene que, dado que el último domicilio conyugal se ubicó en la ciudad de Saldán, la excepción de incompetencia territorial debe ser rechazada a la luz de lo dispuesto por el art. 717 del CCC, norma de orden público. Argumenta que el demandado alega su propia torpeza en su defensa; que su centro de vida siempre se ubicó en Saldán y que así lo demuestran los diferentes impuestos, plan automotor, su DNI emitido en mayo 2018, contratos suscriptos, entre otros elementos. Adita que, de manera frecuente, viajaba a Buenos Aires a los fines de cumplir con sus cargas laborales. Reitera y enfatiza que el propio DNI del Sr... indica que hasta el mes de junio del año 2023 (fecha de cambio de domicilio) estuvo viviendo en Córdoba. Pondera que la competencia territorial

para tramitar un proceso de divorcio se determina en base al lugar del último domicilio conyugal y no por lugar de colocación de vacunas, ni por la ubicación donde prestó tareas laborales y que debe atenderse al domicilio conyugal efectivo, es decir, al lugar de efectiva e indiscutida convivencia. Denuncia el fraude que implica modificar el domicilio de su DNI con fecha 03/06/2023. Tan solo unos días después articuló demanda en extraña jurisdicción y retrotrajo la fecha de separación a diciembre de 2012. Esto le permitió disminuir el patrimonio que conforma la comunidad de ganancias. En relación a la excepción de cosa juzgada, la actora refiere que el proceso tramitado en Buenos Aires se tramitó en base a elementos ficticios como los referidos precedentemente. Niega la existencia de cosa juzgada alguna “[y]a que si ‘supuestamente’ existió una resolución la misma, no es fruto de una regularidad en el proceso, ni del juez natural competente, debido a que ... denuncia de manera engañosa un último domicilio conyugal inexistente, violando normas de orden público y engañando al magistrado al momento de avocarse a los autos referidos. Niego haber sido notificada. No fui notificada por medio fehaciente alguno, carta documento, cédula de notificación, a la casa de mis padres o cualquier otro tipo de acto válido, del supuesto proceso al que refiere.... De hecho, no consta que la suscripta Sra.... se haya notificado de manera personal de alguna de las notificaciones a las que el Sr... refiere. Niego haber conocido y consentido los actos procesales de los supuestos autos sindicados por el Sr... Hago presente que a mediados de 2021, mi madre comenzó a enfermarse de manera progresiva con fuerte sintomatología en la zona estomacal, hasta que finalmente

fue diagnosticada con cáncer de páncreas, razón por la cual desde esa fecha residí casi en forma permanente con mis padres, hasta que mi madre Sra...., falleció meses después con fecha 26 de noviembre de 2023, circunstancia que el Sr. ... conocía plenamente. Es decir, mi ex cónyuge sabía la difícil situación que yo atravesaba y que prácticamente residía gran parte del día con mis padres, donde tampoco fui notificada de ninguna demanda o emplazamiento por parte de él [...]”. En definitiva, la cosa juzgada alegada por la contraria viola las normas del derecho público y de procedimiento y no respeta la vulnerabilidad de la compareciente. Argumenta que en los presentes obrados existen sobradas razones de equidad, y de moralidad, de protección a una persona vulnerable y de orden público “para dejar sin efecto la resolución dictada en condiciones irregulares” (sic), debido a todas y cada una de las circunstancias narradas. Ofrece prueba para demostrar que el accionar de la contraria tuvo como único fin el de perjudicar y dañar a la parte actora. Por otro lado, argumenta que la nulidad pretendida no afecta a la contraria ya que en nada lo perjudica. Finalmente, ratifica su previa denuncia de bienes integrantes de la comunidad de ganancias y su previo pedido de compensación económica.

5. Con fecha 08/10/2024 se ordena dar cumplimiento al proveído de fecha 02/11/2023 en cuanto ordena dar intervención al Fiscal de Familia y se corre traslado de la excepción de cosa juzgada y de la contestación efectuada.

6. El Fiscal de Cámaras de Familia, expresa que corresponde admitir la excepción de cosa juzgada.

7. Dictado el proveído de autos, queda firme y la cuestión en condiciones de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:

1. La cuestión a resolver y la excepción de la cosa juzgada:

Preliminarmente, de conformidad a lo explicitado por el señor fiscal, señalo que la interposición de excepciones constituye la actividad procesal por la que se ejerce el derecho de defensa, ya sea negando los presupuestos procesales para constituir un litigio válido o negando la legitimación sustancial de la pretensión contraria. Entre las excepciones de ley se verifica la de cosa juzgada como una forma de materializar la garantía constitucional del non bis in ídem y es susceptible de ser alegada en cualquier estado y aun en cualquier grado del juicio (art.141 CPCC), aplicable por la remisión de la norma integradora del art. 177 del CPF. En el caso frente a la demanda de divorcio interpuesta, la contraria opone excepción de cosa juzgada, por encontrarse las partes ya divorciadas; defensa a la cual se le imprimió con fecha 23/09/2024 el trámite previsto por el art. 99 del CPF. Ahora bien, se recuerda que esta garantía hace a la legitimidad misma de un Estado de Derecho,

en tanto el dictado de múltiples decisiones contemporáneamente vigentes sobre idénticos sujetos, objeto y causa menoscaba la autoridad y bases de la jurisdicción misma. En particular, el máximo tribunal provincial ha sostenido que si fuera dable reabrir los debates judiciales indefinidamente se crearía un estado de zozobra en la comunidad, ya que no solo la actividad litigiosa importa consumo de energías colectivas, sino que las sentencias no alcanzarían a brindar la seguridad del derecho reconocido ni este podría ser utilizado en la vida social como un bien inatacable (TSJ Cba., Sala Civil y Comercial. Auto Interlocutorio n.º 106/20). Por otro lado, el riesgo de strepitus fori en el dictado de sentencias con identidad de sujeto, objeto y causa justifica que la declaración de cosa juzgada sea un debate anterior a toda otra excepción sustancial, declarable aun de oficio. Así, se ha interpretado que “La cosa juzgada puede y debe ser invocada de oficio por el juzgador, pues responde a una consideración esencial del orden público tendiente en definitiva a asegurar la paz y el orden social, evitando que entre las partes los debates se renueven indefinidamente ...” (SC de Buenos Aires, 17/07/79, publicado en Digesto Jurídico de Bs.As., 117-163; ídem SC de Buenos Aires, 26/04/94, publicado en Digesto Jurídico de Bs.As., 146-3319). En la misma orientación se ha pronunciado el Máximo Tribunal Nacional al sostener que “El a quo está habilitado para resolver de oficio el tema de la cosa juzgada, habida cuenta del carácter de orden público de este instituto procesal.” (CSJN, 01/03/94, publicado en Rev. Jca. La Ley, 1995-A, pág. 492), doctrina que fuera replicada por la propia Sala Civil y Comercial de TSJ cordobés (V. autos: "Alegre, Manuel Esteban y otro c/ Alfonso,

Héctor Armando y otro — Ordinario — Incidente de Suspensión de Ejecución de Vivienda Única — Recurso Directo", en: Actualidad Jurídica; n. 341 p. B 5657, 07/2023).

2. Las constancias de la causa y el divorcio judicial decretado e inscripto en el registro pertinente:

Bajo tales parámetros y entrando en el análisis del caso de autos, debo advertir que no existen dudas que la petición de divorcio entablada por la Sra. ... en su demanda de fecha 24/10/2023 se compone de idénticos sujetos, objeto y causa que el proceso tramitado ante el Juzgado Nacional en lo Civil n.º 84 de la provincia de Buenos Aires en los autos caratulados “M. S. A. c/ L.V. R. s/ Divorcio” (Expte....) que decretó el divorcio de los comparecientes mediante sentencia de fecha 2/10/2023. Esta resolución fue debidamente asentada en el acta de matrimonio n.º... de fecha 11/12/1998. La contundencia de tales constancias y la fe pública que de ellas emana me impone, en coincidencia con lo dictaminado por el señor fiscal de cámaras de familia, admitir la excepción de cosa juzgada interpuesta. De allí que en atención al orden público familiar y la prelación temporal de dicho análisis me impiden entrar en el resto de defensas opuestas por la Sra....Sin perjuicio de ello, en orden a las alegaciones de la actora en cuanto a que la cosa juzgada alegada por la contraria viola las normas del derecho público y de procedimiento; que no respeta la vulnerabilidad de la dicente y que existen sobradas razones para “para

dejar sin efecto la resolución dictada en condiciones irregulares” (sic), basta recordar que tales manifestaciones no pueden enervar la sentencia o resolución judicial dictada en los autos tramitados ante los tribunales porteños, puesto que ello implicaría un entorpecimiento e intromisión al ejercicio de la jurisdicción conferida a otro juez que no es posible avalar. Una solución de tal calibre crearía un evidente daño, no solo a la seguridad jurídica, sino también a la organización federal de esta república. De este modo, entiendo que la interesada debe comparecer ante el tribunal correspondiente y ejercer los derechos que estime corresponder, de conformidad a la ley adjetiva aplicable a la especie. Insisto en que los argumentos esgrimidos por la actora solo pueden ser canalizados a través de las defensas y vías impugnativas que son ajenas a mi competencia territorial y de grado.

3. La solución que se propicia:

De conformidad a lo considerado, y en coincidencia con el dictamen del Fiscal de Cámaras de Familia, corresponde admitir la excepción de cosa juzgada interpuesta por S. A. M. en contra de V. R. L. por mediar identidad de sujetos, objeto y causa en relación al divorcio de las partes.

4. Las costas y los honorarios profesionales:

Atento el resultado del vencimiento objetivo, las costas se imponen a la vencida, ...(art. 130 del CPC). En consecuencia, corresponde regular los honorarios profesionales de la abogada V... los que se estiman en la suma de \$..., equivalentes a 8 jus (arts. 26, 39 incs. 1 y 5 y 83 inc. 2 segunda parte del CA). No se regulan los honorarios profesionales de la abogada M. ... atento lo dispuesto por el art. 26 en sentido contrario del CA hasta tanto medie petición expresa.

En virtud de lo expuesto, de lo previsto por el art. 141 del CPC, demás normas citadas RESUELVO:

1. Admitir la excepción de cosa juzgada interpuesta por S. A. M. en contra de V. R. L.
2. Imponer las costas a la vencida, ... (art. 130 del CPC).
3. Regular los honorarios profesionales de la abogada V... los que se estiman en la suma de \$... equivalentes a 8 jus (arts. 26, 39 incs. 1 y 5 y 83 inc. 2 segunda parte del CA).

4. No regular los honorarios profesionales de la abogada M... atento lo dispuesto por el art. 26 en sentido contrario del CA hasta tanto medie petición expresa.

Protocolícese, haga saber y dese copia.

FDO.: SQUIZZATO.